MEMORANDUM INTERNO

ORIZZONTE FACILITY S.p.A. — Direzione Affari Legali e Societari Viale Certosa 148, 20156 Milano

A: Avv. Paola Restelli, General Counsel **Cc:** dott.ssa Elisa Vantaggi, Direzione Sviluppo e M&A; dott. Federico Amadesi, Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo **Da:** Avv. Nicola Sartorio **Data:** 19 settembre 2027 **Prot.:** ORI/LEGAL/MC-01 **Oggetto:** Operazione Biancospino — perimetro del controllo, imprese interessate e gestione del periodo interinale

Riservato. Documento predisposto per uso interno e non destinato a circolare fuori dal gruppo di lavoro.

1. Premessa

Come richiesto nella riunione del 16 settembre, riepilogo la struttura dell'operazione per la parte che rileva ai fini della predisposizione della comunicazione all'Autorità, e indico il perimetro societario da utilizzare per il calcolo dei fatturati. Il presente memorandum non contiene la valutazione delle soglie, che andrà svolta sui dati del prospetto ORI/MC/REV-2026 trasmesso ieri dalla Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo.

Ho esaminato: il contratto di compravendita sottoscritto il 15 settembre 2027 (rif. ORI-BIA/SPA/2027) con i relativi allegati, ivi compreso l'Allegato 7 in materia di rifinanziamento; lo statuto vigente di Biancospino Servizi Integrati S.p.A. e il libro soci aggiornato al 31 agosto 2027; il patto parasociale fra Palladio Capital Partners SGR S.p.A. e Cortesi Holding S.r.l. del 12 marzo 2024; l'elenco delle società controllate e collegate dei due gruppi al 31 dicembre 2026; la visura camerale della Target del 17 settembre 2027.

2. Struttura dell'operazione

L'operazione consiste nell'acquisto, da parte di Orizzonte Facility S.p.A., del 100% del capitale sociale di Biancospino Servizi Integrati S.p.A. Non sono previsti conferimenti, fusioni, scissioni o altre operazioni straordinarie contestuali, né la costituzione di veicoli societari intermedi: l'acquisto è diretto e riguarda l'intero capitale della Target.

L'acquisto del 100% attribuisce a Orizzonte Facility il controllo esclusivo su Biancospino Servizi Integrati. Con il trasferimento delle partecipazioni l'acquirente acquisisce la totalità dei diritti di voto in assemblea ordinaria e straordinaria, il potere di nominare e revocare l'intero organo amministrativo e il potere di determinare le decisioni strategiche della Target, senza che alcun terzo conservi diritti di veto, opzioni di riacquisto o poteri di designazione. Lo statuto della Target non prevede categorie speciali di azioni, quorum assembleari rafforzati o clausole di gradimento che possano limitare tale posizione; l'assemblea straordinaria convocata per l'adeguamento statutario successivo al closing avrà quindi carattere meramente esecutivo.

3. Assetto proprietario prima e dopo

Prima dell'operazione il capitale della Target è ripartito fra Palladio Capital Partners SGR S.p.A., per conto del fondo Palladio Industriale II (74%), e Cortesi Holding S.r.l. (26%). Il patto parasociale del 12 marzo 2024 attribuisce al socio di minoranza diritti di veto su un elenco chiuso di materie e la designazione di un consigliere su cinque; il patto si risolve di diritto al closing e i relativi diritti non sono trasferiti all'acquirente.

Dopo l'operazione il capitale della Target è interamente detenuto da Orizzonte Facility S.p.A. I venditori non conservano partecipazioni, strumenti finanziari partecipativi, opzioni call o put, patti di consultazione o poteri di designazione di organi sociali. La clausola di earn-out di cui all'articolo 2 del contratto ha natura esclusivamente monetaria e non attribuisce ai venditori alcun diritto di informazione o di ingerenza sulla gestione oltre il rendiconto annuale ivi previsto.

4. Assenza di rapporti di controllo preesistenti

Non esiste alcun rapporto di controllo comune preesistente fra Orizzonte Facility e Biancospino Servizi Integrati. I due gruppi non hanno soci comuni rilevanti: il fondo Palladio Industriale II non detiene partecipazioni in società del gruppo Orizzonte e Cortesi Holding non ha rapporti partecipativi con l'acquirente. Orizzonte Facility non detiene e non ha detenuto partecipazioni nella Target, neppure indirette o per interposta persona, e non è parte di patti che ne condizionino la gestione.

Ne consegue che l'operazione non costituisce una riorganizzazione interna al medesimo gruppo, né un passaggio di partecipazioni fra entità già soggette al controllo del medesimo soggetto. La verifica sull'assenza di sovrapposizioni soggettive è stata condotta sull'elenco delle partecipazioni al 31 dicembre 2026 e sulle visure aggiornate al 17 settembre 2027; è in corso l'aggiornamento sulle operazioni perfezionate nel primo semestre 2027, che al momento non ha fatto emergere variazioni.

5. Dimensione dell'operazione

Il fatturato mondiale combinato delle imprese interessate nell'esercizio 2026 è pari a EUR 1,4 miliardi. Il dato comprende anche il fatturato realizzato fuori dall'Italia dalle controllate estere di entrambi i perimetri, principalmente in Spagna, Romania e Croazia per il gruppo Orizzonte e in Slovenia e Austria per il gruppo Biancospino.

Il dato italiano e la sua articolazione per impresa sono riportati nel prospetto ORI/MC/REV-2026, cui rinvio. La verifica della competenza — nazionale o unionale — va condotta confrontando i dati di quel prospetto con le soglie vigenti alla data della comunicazione: non l'ho svolta in questa sede, e resta da confermare in sede di sign-off che le soglie recepite nella nostra scheda interna siano quelle applicabili.

6. Individuazione delle imprese interessate

Ai fini del calcolo ho indicato alla Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo il seguente perimetro: (i) per l'acquirente, Orizzonte Facility S.p.A. e le società da questa controllate di diritto; (ii) per la Target, Biancospino Servizi Integrati S.p.A. e le società da questa controllate di diritto; (iii) le società e i consorzi soggetti al controllo congiunto dell'uno o dell'altro gruppo, il cui fatturato è imputato per intero al perimetro che ne condivide il controllo, secondo l'elenco che ho trasmesso il 17 settembre. Le partecipazioni di minoranza prive di poteri di controllo restano escluse.

Segnalo che il perimetro sub (iii) è quello che presenta i margini di discussione maggiori, in particolare per il Consorzio Sanità Integrata Nordest, dove la governance consortile è articolata; ho preferito l'imputazione integrale, che è la soluzione più prudente per il calcolo.

7. Gestione del periodo interinale

Fino al closing la Target resta gestita dai propri organi sociali. Prima del closing non sono ammessi ordini o istruzioni operative alla Target da parte delle nostre funzioni: né in materia di prezzi e offerte, né in materia di clienti, né sull'organizzazione della rete di vendita. Il consenso previsto dall'articolo 9.2 del contratto opera su singoli atti straordinari, si esercita per iscritto e non va inteso come canale di direzione della gestione corrente.

Le attività di pianificazione dell'integrazione passano per il clean team costituito ai sensi dell'articolo 9.5 e dell'Allegato 5 del contratto. Le informazioni concorrenzialmente sensibili della Target — prezzi, marginalità per commessa, elenchi clienti nominativi, offerte in corso — sono trasmesse ai soli componenti del clean team, in forma aggregata quando è sufficiente allo scopo, e non alle funzioni commerciali e operative. I lavori del clean team sono verbalizzati; la prima riunione è fissata per il 24 settembre.

8. Attività in corso

Resta da completare, a cura di questa Direzione: l’aggiornamento delle visure sulle operazioni del primo semestre 2027; la raccolta delle informazioni descrittive dei mercati e della clientela per la parte del formulario che le richiede, per la quale ho chiesto tempi alla Direzione Sviluppo e M&A; la conferma delle soglie applicabili da parte del consulente esterno.

Resto a disposizione per ogni approfondimento.

Avv. Nicola Sartorio Direzione Affari Legali e Societari — Antitrust e regolamentazione